



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 195 del 03/08/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di cessazione dell'attività di commercio su area pubblica condotta abusivamente

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di contravvenzione *****, trasmesso a questo SUAP dal Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme (acquisito al protocollo *****) nel quale viene contestato al sig. ***** la violazione degli artt. 28 comma 2 e 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, in quanto in *****, nell'area mercatale pubblica*****esercitava abusivamente l'attività di vendita di prodotti senza la prescritta autorizzazione comunale;

Considerato che:

- il D.Lgs n. 114/98, all'art. 28, comma 1 e 2, dispone:
"1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite in cooperative"
- la L. R. n. 18/1999, all'art. 8 c. 1, dispone: "L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA è trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività";

Accertato che:

- il Sig. ***** è stato titolare di autorizzazione su posteggio nn. 5558, 559, 560 del 13/12/2001, e che con pratica CalabriaSaup ***** ha comunicato la cessazione di tutte le attività riconducibili alle suddette autorizzazioni;
- dal controllo presso l'Agenzia dell'Entrate, è emerso che la partita iva *****in capo alla ditta ***** risulta cessata con decorrenza 24/06/2024;
- dal controllo presso la Camera di Commercio di Catanzaro, è emerso che la ditta *****risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 25/06/2024;

Ritenuto:

- ricorrono le condizioni per disporre la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica, in quanto condotta abusivamente senza Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA);
- di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto la repressione dell'abuso essendo atto vincolato per codesta Amministrazione, il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere in alcun modo modificato con l'apporto partecipativo dell'interessato;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti e richiamati

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il DPR 160/2010;
- il D.Lgs 114/98;
- la L. R. n. 18/1999;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

al Sig. *****, come sopra generalizzato, l'immediata cessazione dell'attività di commercio su rea pubblica, condotta abusivamente senza Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA).

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento, tramite messo comunale, al sig. *****;
- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, ed all'Ufficio Entrate di questo Comune per il seguito di competenza.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in se' l'espressione del parere favorevole di regolarita' tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 03/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO